

Zahra Rahmah binti Abdul Rahman

lwn

Rogayah Irene Shahariman

Mior Karim bin Mior Shahariman

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) pada 18 April 2023/ 27 Ramadhan 1444H]

Kes Permohonan No. : 2301-A0010-481-⁰⁰⁰⁶~~0036~~

[Permohonan Penyampaian Ganti]

Peguam Perayu : *Muhammad Zulhilmi Zahin bin Ahmad dari Tetuan Muhamad Nazib & Associates*

Peguam Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlocutori untuk mendapatkan kebenaran penyampaian secara gantian berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk menyampaikan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan bagi Permohonan No 10207-041-0358-2020 kepada Responden-Responden secara gantian melalui tampalan di papan kenyataan Mahkamah dan di alamat rumah Responden 1 iaitu 72, Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur dan Responden 2 dialamat 70, Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur.

[3] Pemohon juga memohon untuk menyampaikan Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan dan Menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden- Responden secara gantian melalui Pos Berdaftar dan iklan di akhbar harian Bahasa Melayu tempatan.

[4] Pemohon telah memfailkan Afidavit Penyampaian pada 14/3/2023 yang menyatakan bahawa Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan tidak dapat disempurnakan secara kediri kepada Responden- Responden setelah usaha penyampaian dilakukan pada 17/2/2023 dan 7/3/2023.

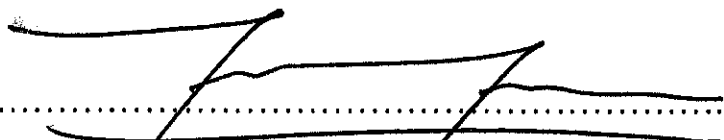
[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan dibenarkan seperti dipohon.
3. Bukti penyampaian ganti hendaklah difailkan ke Mahkamah selewatnya 22 Jun 2023.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....

2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....

3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor